

1500182-87.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... consigo a droga para o fim de tráfico. No tocante à autoria, as circunstâncias inicialmente constantes dos autos não foram confirmadas a ponto de trazer prova segura para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado negou que os entorpecentes apreendidos em seu poder eram destinados à venda, confessando que é usuário de droga [depoimentos gravados e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, ., Centro - CEP 14610-000, Fone: (16) 3832-3301, Ipuã-SP

- E-mail: ipua@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1500182-87.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235135/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 19917901 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2235135 - DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Henrique Antônio Passos

Vítima:

A COLETIVIDADE

Data da Audiência:

13/09/2022

Justiça Gratuita

Aos 13 de setembro de 2022, às 14:00 horas na Vara Única do Foro de Ipuã, Comarca de Ipuã, Estado de São Paulo, por meio do Sistema Microsoft TEAMS, nos termos do art. 8º do Prov. CSM n.º 2651/2022, foi dada a abertura à audiência mista, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. MARCOS DE JESUS GOMES, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Ilustre Representante do Ministério Público, DR. ANDRÉ DONIZETI ZANUTIM, do(a) acusado(a) Luan Henrique Antônio Passos (já qualificado), acompanhado(a) de seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Victor de Oliveira (OAB/SP n.º 389.786). Antes de iniciada a inquirição das testemunhas, pelo MM. Juiz foi perguntado às partes se elas concordavam que, a despeito da ordem de arguição disposta no art. 212 do CPP, as partes não se opõem que o MM. Juiz, destinatário da prova, inicie a arguição. Pelas partes foi dito que não se opunham, conforme consta da mídia. Pela ordem, através do sistema audiovisual (CPP, art. 405, §1º), e adotando-se o rito ordinário,

previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, comuns à defesa, Kennedy Gleiner Marchesini Duarte, já qualificada(s). Pelo ilustre representante do Ministério Público e pelo defensor foi dito que desistiam da oitiva da testemunha arrolada pela acusação, comum à defesa, Guilherme Guimarães da Silva Barbosa, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Por fim, o(a) acusado(a) foi interrogado(a). Encerrada a instrução, pelo MM. Juiz foi dito: "dou a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), nos termos do art. 57 da Lei nº 11.343/06", o que foi feito pelo sistema audiovisual, primeiro o Ministério Público e, posteriormente, o advogado de defesa. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida sentença nos seguintes termos: "LUAN HENRIQUE ANTÔNIO PASSOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Relatado o inquérito policial, o acusado foi notificado, apresentou defesa preliminar e a denúncia recebida. Na audiência de instrução, através do sistema audiovisual (CPP, art.405, §1º), foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, comum à defesa, e o acusado foi interrogado [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência]. Encerrada a instrução, o Ministério Público pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. No mesmo sentido foram as alegações da defesa. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No mérito, após o encerramento da instrução processual, deve ser operada a desclassificação da conduta imputada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. Embora o laudo de constatação e o laudo de exame químico toxicológico haja atestado que são entorpecentes as substâncias apreendidas, durante a instrução processual revelou pelas provas produzidas que não há elementos suficientes que comprovem que o réu trazia consigo a droga para o fim de tráfico. No tocante à autoria, as circunstâncias inicialmente constantes dos autos não foram confirmadas a ponto de trazer prova segura para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado negou que os entorpecentes apreendidos em seu poder eram destinados à venda, confessando que é usuário de droga [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência]. O policial militar ouvido confirmou que o acusado foi preso e apreendido com ele o entorpecente. Todavia afirmou que não haviam denúncias anteriores que o relacionavam ao tráfico. Nesse ponto, não há provas seguras para a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não ficou clara a existência de denúncias específicas quanto ao tráfico supostamente desempenhado pelo réu. Diante da ausência de outros elementos capazes de imputar ao réu a prática do delito, impõe-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, conseqüentemente, CONDENO LUAN HENRIQUE ANTÔNIO PASSOS, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do art. 28, I, da Lei nº 11.343/06. Considerando que o acusado já foi devidamente advertido na audiência de instrução e julgamento em seu interrogatório dos efeitos oriundos do uso de entorpecente (Lei 11.343/06, art. 28, I), desde logo declaro cumprida e extinta pena. Face à preclusão lógica e a falta de interesse recursal, já que a sentença atendeu o pleito das partes, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença. Arbitro os honorários advocatícios do(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) às fls. 120, em 100%, cód. 301 da Tabela DPE/OABSP, consignando que não será objeto de impressão e encarte nestes autos, devendo o interessado proceder à consulta processual e visualização do documento para impressão, acessando o site: [www.tjsp.jus.br](http://www.tjsp.jus.br). Em seguida, efetuem-se as comunicações de praxe. Por fim, diante da desclassificação AUTORIZO o levantamento da quantia apreendida às fls. 12, devidamente corrigida. Expeça-se o necessário e intime-se o réu por telefone para levantamento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se presumir renúncia e de se depositar a quantia na conta judicial n.º 4000115850185, agência n.º 3156-9, Banco do Brasil, para rateio entre as entidades cadastradas para recebimento de prestações pecuniárias. Saem os presentes intimados, conforme gravação audiovisual. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas na forma

da lei. P.I.C". O arquivo da gravação ficará disponível no SAJ, vinculado a este termo de audiência, sendo disponibilizado para as partes imediatamente após a realização da audiência. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, as partes dispensam a transcrição dos depoimentos, nos termos do art. 405, §2º do Código de Processo Penal, sendo os termos supramencionados e a respectiva mídia digital estão disponíveis pelo link e/ou termo. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente

CERTIDÃO: nos termos do art. 25, da Resolução n.º 185/2013 - CNJ, certifico e dou fé que o as partes se comprometeram a acessar o presente termo de audiência, conforme gravação, e se deram por intimadas de seu inteiro teor, motivo pelo qual o MM. Juiz dispensou a colheita de suas assinaturas físicas neste termo digital. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei e assinei digitalmente.